

Einheit 3: Beschränkte Geschäftsfähigkeit – Basiswissen

Zeitstrahl:



1. Abgrenzung **Rechtsfähigkeit/Geschäftsfähigkeit**:

- Bei der Rechtsfähigkeit geht es um die Frage: Wer kann Träger von Rechten und Pflichten sein?
 - ⇒ Rechtsfähig sind natürliche Personen ab Vollendung der Geburt, § 1 BGB¹
 - ⇒ D.h. zB Eigentümerin eines Grundstücks kann auch eine 3-Jährige sein
- Bei der Geschäftsfähigkeit geht es um die Frage: Wer kann Rechtsgeschäfte vornehmen?
 - ⇒ Mit anderen Worten: Wer kann am Rechtsverkehr aktiv teilnehmen?
 - ⇒ Zur Geschäftsfähigkeit lesen: §§ 2, 104, 105

2. **Beschränkte Geschäftsfähigkeit**:

- Beschränkt geschäftsfähig ist, wer das 7., aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat (§§ 2, 106; nicht vergessen zu zitieren!)
- Wer ist der gesetzliche Vertreter des Kindes?
 - ⇒ § 1626 I: Die Eltern haben das Recht und die Pflicht zur elterlichen Personen- und Vermögenssorge
 - ⇒ Gem. § 1629 I 1 umfasst das elterliche Sorgerecht auch die Vertretung des Kindes: Die Eltern sind die gesetzlichen Vertreter
 - ⇒ Gem. § 1629 I 2 besteht grds. Gesamtvertretungsmacht der Eltern
 - ⇒ Oft wird – zumindest bei Alltagsgeschäften – von einer Berechtigung zur Alleinvertretung aufgrund einer (ausdrücklichen oder konkludenten) gegenseitigen Bevollmächtigung der Eltern zur jeweiligen Alleinvertretung auszugehen sein

¹ Nachfolgende §§ ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des BGB.

Beschränkte Geschäftsfähigkeit: Prüfungsreihenfolge für die Wirksamkeit einer WE „Checkliste“:

1. Frage: Fall von § 112 oder § 113?

- Erweiterung der an sich beschränkten Geschäftsfähigkeit des Minderjährigen zur vollen Geschäftsfähigkeit für bestimmte Bereiche
- § 112: Selbständige Führung eines Erwerbsgeschäfts → Voll geschäftsfähig im eigenen Betrieb
- § 113: Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses → Voll geschäftsfähig in Bezug auf den Arbeitsvertrag
- Der Minderjährige kann auch diejenigen Rechtsgeschäfte wirksam vornehmen, die mit dem jeweiligen Geschäftskreis eng zusammenhängen

Wenn (-), dann **2. Frage:** Lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft (für Details s. unten)

Wenn (-), dann **3. Frage:** Liegt eine Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vor? (zu Einwilligung und Genehmigung s. unten)

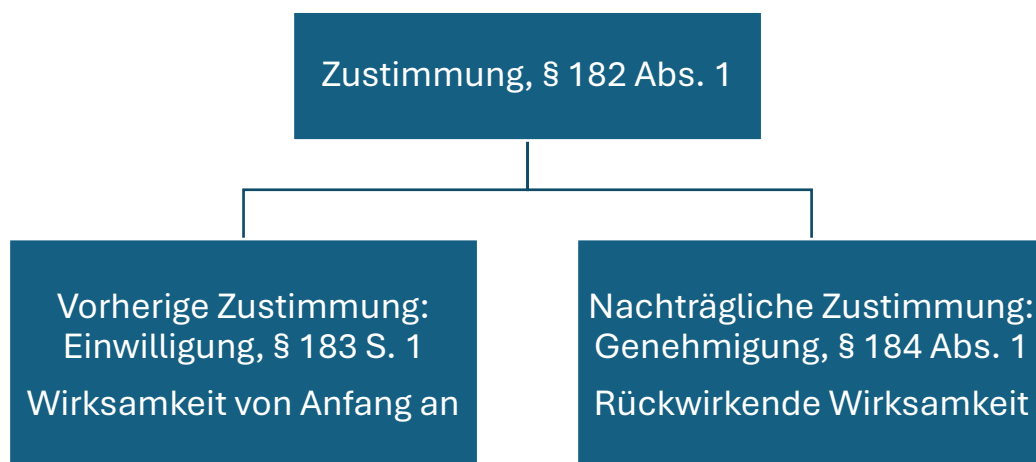
Wenn (-), dann **4. Frage:** Liegt eine Genehmigung vor?

Wenn (-), dann ist das vom Minderjährigen allein vorgenommene Rechtsgeschäft endgültig unwirksam

Lediglich rechtlich vorteilhafte Rechtsgeschäfte:

- Ein lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft liegt für den Minderjährigen dann vor, wenn seine rechtliche Stellung verbessert wird.
- Lediglich rechtlich vorteilhaft sind v.a. 2 Gruppen von Geschäften:
 - ⇒ Erwerb von Rechten (zB Eigentumserwerb)
 - ⇒ Annahme einer Schenkung
- Die Annahme einer Schenkung durch den Minderjährigen ist grds. lediglich rechtlich vorteilhaft, da hierdurch regelmäßig keine Verpflichtung des Beschenkten, sondern eine einseitige Verbindlichkeit auf Seiten des Schenkers begründet wird.
(Ausnahme: § 525)
- Maßgeblich ist eine rein rechtliche Betrachtungsweise, keine wirtschaftliche!

Formen der Zustimmung – Einwilligung und Genehmigung:



§ 110: „Taschengeldparagraph“

- § 110 BGB normiert einen Fall der konkludenten Einwilligung in eine bestimmte Art von Geschäften (beschränkter Generalkonsens)
- Keine Anwendung, wo für Vertragspartner offensichtlich ist, dass das angebotene Geschäft nicht gewollt ist
- § 110 gilt nur im Rahmen des Vernünftigen
- Verträge des Minderjährigen werden nicht bereits mit ihrem Abschluss, sondern erst bei Erfüllung wirksam
- Vorsicht bei Ratenzahlung:
 - ⇒ Bei Ratenzahlung wird der Vertrag erst mit Zahlung der letzten Rate wirksam
 - ⇒ Das ergibt sich aus dem Wortlaut des § 110: Die Leistung muss „bewirkt“, also erfüllt sein
- Kein guter Glaube des Vertragspartners an das Taschengeld (oder überhaupt an das Alter)
- Ist keine Einwilligung erteilt worden, ist das Rechtsgeschäft bis zur Genehmigung oder deren Verweigerung schwebend unwirksam